

1502263-43.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... a procedência da ação penal pelo delito de roubo majorado, bem como pelo uso do documento falso e com relação ao crime de identidade falsa, é o caso de absorção pelo de uso de documento falso, em virtude da consunção. A respeito do cálculo de pena, a pena-base do roubo deverá ser fixada acima do mínimo legal, pela audácia dos agentes, que ficaram com a vítima em uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502263-43.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502263-43.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237821/2021 - 08º D.P. GUARULHOS, 19976198 - 08º D.P. GUARULHOS, 982/21/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 2237821 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e como incurso nas penas do artigo 304 c.c artigo 297, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 10h40min, na Estrada Guarulhos-São Miguel, nº 500, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA, agindo em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios com pelo menos outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Rosivaldo José dos Santos e mantendo a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, um veículo Ford/Cargo, de placa EKB5B48, com uma carga de 60 cilindros contendo GLP, CETILENO, ARGONIO P2, OXIGÊNIO, MISTURA,

NITROGÊNIO, ARGÔNIO, avaliada em R\$ 305.000,00, de propriedade da empresa vítima Oximar Com. Mat. Equip. para Solda Ltda (cf. boletins de ocorrência a fls. 12/18, auto de exibição e apreensão a fls. 19/20, auto de avaliação a fls. 25). Consta, também, que no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 14h56min, na Av. Pedro de Souza Lopes, altura do nº 316, CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA atribuiu-se falsa identidade, apresentando uma Carteira de Habilitação Nacional em nome de Luís Gonçalves de Oliveira, para obter vantagem, em proveito próprio. Consta dos autos que no dia 31 de agosto de 2021, na Av. Pedro de Souza Lopes, CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA, já qualificado, fez uso de uma C.N.H. falsa (laudo de fls. 170-172) (fls. 94/96 e aditamento de fl. 206). A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (fls. 97/98).

O réu foi citado (fls. 103/105) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas (fls. 110/111).

Em 06 de dezembro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 116/119).

A audiência virtual de instrução realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, foi redesignada, a fim de evitar prejuízo ao acusado, diante da ausência do defensor constituído (fls. 173/174).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 15 de março de 2022, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas de acusação (vítima e dois policiais civis) e duas testemunhas de defesa. Em seguida, o réu foi interrogado. Na sequência, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia, nos seguintes termos: Consta dos autos que em 31/08/21, na Av. Pedro de Souza Lopes, na cidade de Guarulhos, CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA, já qualificado, fez uso de uma CNH falsa (laudo de fls. 170-172). Segundo se apurou, durante a abordagem policial, Carlos se identificou como Luís Henrique, tendo indicado aos policiais que seu documento de identidade estava na carteira. Os agentes da lei alcançaram o documento. Na delegacia, feita a identificação das digitais do réu, verificou-se que sua identidade era outra. O laudo de fls. 170/172 concluiu pela falsidade do documento. Assim, denuncio-o como incurso nas penas do art. 304 c.c art. 297, do CP e requeiro sua condenação." Após a manifestação da Defesa, diante dos depoimentos dos policiais colhidos nessa audiência e do próprio laudo de fls. 170/172, foi recebido o aditamento por este Juízo. A seguir, o réu foi reinterrogado (fls. 205/210).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal pelo delito de roubo majorado, bem como pelo uso do documento falso e com relação ao crime de identidade falsa, é o caso de absorção pelo de uso de documento falso, em virtude da consunção. A respeito do cálculo de pena, a pena-base do roubo deverá ser fixada acima do mínimo legal, pela audácia dos agentes, que ficaram com a vítima em uma praça, sob a mira da arma de fogo por relativo tempo. Quanto ao uso de documento falso, deve ser fixada acima do mínimo legal em virtude da finalidade de se eximir da responsabilidade penal. Não existem atenuantes e agravantes quanto ao roubo. Com relação ao uso de documento falso, incide a atenuante da confissão. Na terceira fase do roubo, devem ser considerados o uso de arma de fogo o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima. Os crimes de roubo e falsa identidade foram cometidos em concurso material e, portanto, as penas deverão ser somadas. O regime deverá ser o fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Pelo mesmo motivo, incabível o sursis. A prisão preventiva deverá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, em se tratando de réu que tem praticado crimes, como se vê de sua FA e certidões (fls. 206/209).

Em memoriais, a defesa requereu a absolvição do acusado CARLOS em ambos os delitos por não existir prova suficiente para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Não sendo o entendimento, postulou: a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento do agravante prevista no artigo 157, §2, inciso V do Código Penal; o afastamento do agravante prevista no artigo 157, §2-A, inciso I do Código Penal; que a pena de multa guarde proporcionalidade com a pena corporal imposta e fixada

em 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato; a fixação de regime diverso ao fechado, bem como seja permitido o direito de recorrer em liberdade até a última instância (fls. 190/200).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

As materialidades delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 12/18), auto de exibição/apreensão (fls. 19/20), auto de entrega (fl. 23), auto de avaliação (fl. 25), cópia da carteira de habilitação (fl. 77), laudo pericial documentoscópico, atestando que a C.N.H. é falsa (fls. 170/172), bem como pela prova oral trazida aos autos.

Da mesma forma, a autoria criminosa é inconteste e aponta para a participação do acusado, senão vejamos.

O acusado CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA, em solo policial, manifestou a intenção de exercer seu direito ao silêncio e falar apenas na presença da autoridade judicial (fl. 11). Em juízo, negou ter tido envolvimento com o roubo, mas estava na condução do caminhão roubado quando abordado pela polícia. Disse que estava trabalhando de "chapa", na beira da rodovia, quando um carro o abordou, perguntaram se ele sabia dirigir, o que ele confirmou, e perguntaram se ele levaria um caminhão até Mairiporã, pois o motorista passou mal, de modo que aceitou. Teria que deixar o caminhão em um posto de gasolina e esperar o indivíduo que o abordou lá, em Mairiporã. Negou conhecer a pessoa que o abordou. Disse que a pessoa lhe deu um endereço em um papel, que tratava de um posto BR na saída de Mairiporã, na estrada de Franco da Rocha. Esclareceu que esperaria esse indivíduo lá, pois ele lhe pagaria. Imaginou que o indivíduo iria atrás, mas como havia muitos carros na rodovia, não soube dizer. Confirmou ser habilitado. Disse que não imaginou que aquele caminhão tinha um valor, nem que seria roubado ou que o produto era ilícito. Não suspeitou da atitude do indivíduo. Afirmou que não é comum que entreguem um caminhão, com carga, a um desconhecido, sem pedir ao menos a habilitação do "chapa". Afirmou, ainda, que quando foi abordado, nem sabia que havia uma vítima retida. Confirmou que o indivíduo pegou o número do seu celular. Negou que alguém tenha tentado lhe ligar. Disse que estava com a CNH de seu irmão, pois estava com problemas na justiça e precisava trabalhar. Comprou o documento, de modo que forneceu as informações e a foto para a falsificação, mas estava com ele há pouco tempo. Recordou que, na abordagem policial, o algemaram, perguntaram de seu documento e respondeu que estava em seu bolso, eles retiraram de lá. Questionado pelo Ministério Público sobre onde exatamente conseguiu pegar o caminhão, disse que na beira da Dutra. Disseram-lhe que o caminhão estava na rua de trás, então, foi andando - disse que, da beira da pista, conseguia visualizar o caminhão. Questionado sobre por quem o caminhão estava sendo dirigido, disse que pelo motorista deles, que disseram estar passando mal. Questionado sobre a distância de onde estava até onde pegou o caminhão, disse que cerca de 20 metros, perto. Questionado sobre se já chegou a ver, alguma vez, um "chapa" dirigindo sozinho um caminhão, respondeu que não. Questionado sobre o motivo de não ter voltado com Maurício, respondeu que na beira da estrada pegaria o serviço, iria até a empresa com o motorista, ajudá-lo a descarregar. Indagado pela defesa sobre com o que trabalhava antes de ser "chapa", respondeu que era motorista de caminhões, por muito tempo. Indagado sobre em que região mora, respondeu que na Zona Oeste. Indagado sobre como foi até Guarulhos, respondeu que foi com Maurício. Indagado sobre o horário em que saiu da Zona Oeste, disse que por volta de 5h. Questionado sobre que horas chegou em Guarulhos, respondeu que por volta de 1h ou 1h e meia depois. Indagado sobre se o "chapa" tem costume de carregar papelão, com telefone, respondeu que sim, tem de carregar, pois senão ninguém para na beira da estrada. Indagado sobre se o caminhão pode ir para qualquer destino, confirmou. Disse que, neste caso, era favorável para ele, pois de Franco da Rocha já sairia perto de casa. Indagado sobre o horário que estava lá, disse que por volta de 07h, era cedo. Indagado sobre se esse caminhão chegou e estacionou, não reparou de primeira, disse

que não. Indagado sobre se a pessoa que estava dentro do caminhão era a mesma que o abordou, respondeu que não, pois quem o abordou estava em um carro prata. Indagado sobre quanto o indivíduo lhe ofereceu, disse que R\$ 200,00. Afirmou que não há um valor fixo, deve ser tudo combinado com o motorista. Indagado sobre o tempo entre o indivíduo chegar e ele sair com o caminhão, respondeu que foi rápido. Indagado se pelo retrovisor não daria para verificar se o indivíduo estaria logo atrás, respondeu que não, pois o fluxo de carros era alto. Indagado sobre a carroceria do caminhão, respondeu que era de ferro, aberta, com garrafas. Indagado sobre quanto tempo transcorreu entre a entrega do caminhão até a abordagem, disse que foi rápido, pois já saiu da Dutra e entrou na Fernão Dias, onde foi abordado. Questionado em quais locais faz o serviço de "chapa", respondeu que mais na Anhanguera, pois o acesso é mais fácil em relação ao local em está morando. Indagado se costuma ficar no estacionamento com seu cartaz de "chapa", respondeu que os motoristas já sabem que ele faz este serviço, o papelão é mais na rodovia. Indagado se os motoristas têm confiança nele, confirmou. Indagado sobre quando percebeu a chegada da polícia, disse que percebeu quando eles pararam bem perto do caminhão e deram sinal de parada. Disse que era uma viatura normal com dois policiais . Um foi o que o prendeu e depois chegou mais um. Indagado sobre o porquê de não ter parado de primeira, disse que porque estava com o documento falso. Confirmou que na ocasião até pensou que poderia ser algo com o caminhão. Indagado sobre o que ficou sabendo posteriormente, disse que ficou sabendo ser o caminhão produto de roubo, de modo que não sabiam onde estava a vítima. Perguntaram-lhe sobre a vítima, mas não sabia de nada. Disse aos policiais no momento da abordagem que foi contratado para dirigir o caminhão, para os dois, inclusive disse o mesmo na delegacia. Confirmou que chegou a conversar com os policiais informalmente. Indagado se na Anhanguera existe algum empregador específico, respondeu que não. Indagado sobre quantos postos de gasolina existem em Mairiporã, disse que não sabe, mas o posto em questão sabia, pois é bem na beira de uma represa. Confirmou ser habilitado na categoria de motorista de caminhão. A pessoa que o contratou não pediu habilitação e parecia estar apressada. Indagado se já havia vindo para Guarulhos realizar este tipo de trabalho, disse que não, pois é longe. Indagado sobre as características do indivíduo que o contratou, disse que ele era alto, moreno, meio magro e aparentava ter 35/40 anos de idade. Indagado sobre o motorista do caminhão, respondeu que o viu de longe, não conversaram. Confirmou que havia uma via de acesso para onde este caminhão estava. Indagado sobre se há algum retorno próximo, não soube dizer. Confirmou que estava próximo à Cumbica. Indagado sobre o tempo de negociação, disse que em torno de 5/10 minutos. Não soube dizer a hora exata que pegou o caminhão. Indagado sobre os documentos do caminhão, disse que estes estavam lá dentro, no quebra-sol. Confirmou que já manobrou caminhões na Zona Oeste. Por fim, questionado sobre se já seguiu viagem, disse que já chegou a seguir um trecho sim.

A vítima ROSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS, em sede inquisitorial, informou que nesta data estava conduzindo o caminhão de placas EKB5B48, ocasião em que transportava 60 cilindros com gás GLP, CETILENO, ARGONIO P2, OXIGÊNIO, MISTURA PARA SOLDA, NITROGÊNIO e ARGÔNIO conforme nota fiscal 000.099.445, momento em que trafegava pela Estrada Velha/Guarulhos, a uma velocidade de 30km/h, quando um veículo Cosa Wind, entrou na frente do caminhão, ocasião em que foi obrigado a parar, momento em que desceu um homem na cor parda, magro, aproximadamente 1,83 de altura, cabelo raspado do lado, portando uma arma fogo, salvo engano calibre 38 oxidado, que veio em sua direção, abriu a porta do passageiro e anunciou um assalto e após grave ameaça de morte, mandou que a vítima fosse pelo caminho que ele iria falar, sendo que logo em seguida ele obrigou a vítima a descer do caminhão, ocasião em que surgiu outro veículo, na cor preta, demais dados desconhecidos, momento em que a vítima foi colocado dentro de tal veículo, oportunidade em que o bandido que lhe abordou também entrou no veículo e ficou no bando da frente, com a arma de fogo na mão. Esclarece que foi abordado por volta das 09h50, ficando em poder dos bandidos até por volta das 15h00. Esclarece que ficou todo tempo dentro do carro, deitado no bando do passageiro, com uma jaqueta na cabeça, sempre sofrendo pressão psicológica e ameaças de morte para não se levantar e nem olhar para fora, contudo, deu para

perceber que o carro ficou estacionado no estacionamento de um shopping, visto a movimentação das pessoas. Salienta que os bandidos lhe disseram que só queiram a carga do caminhão. Que foi liberado às 15h00 as margens da rodovia Anhanguera, contudo, não sabe informar o local exato. Que pediu ajuda para uma pessoa que estava passando, ocasião em que foi deixado no começo da Marginal Tietê, momento em que ligou para um conhecido e pediu ajuda para chegar até esta delegacia de polícia. Vale lembrar que, nesta Delegacia de Polícia foi convidado a comparecer em sala especial de reconhecimento, ocasião em que ao visualizar alguns indivíduos que estavam na sala, prontamente informou que não reconhecia entre tais pessoas os indivíduos que lhe abordou e lhe roubou (fls. 09/10). Em juízo, relatou que, na data dos fatos, foi abordado em Guarulhos, na Estrada Velha. Estava realizando a entrega de gás industrial. Narrou que, quando “maneirou” a aceleração do caminhão, viu um veículo encostando ao seu lado e já visualizou um roubadador com um revólver em mãos. O indivíduo pediu para que ele abaixasse a cabeça, abrisse a porta, o que atendeu. Pediu para que o depoente só olhasse para a frente, fizesse o retorno do Bonsucesso, encostasse em uma praça. Pediu ainda para que o depoente saísse do caminhão, virasse de costas e se sentasse em um banco, o que fez, sendo que em 10 minutos encostou outro veículo. Esclareceu que quando parou o caminhão, outra pessoa entrou nele e, após, só escutou o som do caminhão saindo. Contou, ainda, que teve de entrar nesse outro veículo, com uma jaqueta em sua cabeça. Confirmou que, na praça, desceu do caminhão junto com o rapaz armado e que entraram juntos no veículo que chegou. Neste veículo havia mais uma pessoa, que o conduzia. Havia, portanto, pelo menos três pessoas envolvidas no roubo. Negou que algo tenha sido levado além do caminhão e da carga. Teve de entregar seu celular. Acrescentou que um rapaz, de onde entrega o gás, viu o ocorrido e avisou seu chefe. Esclareceu que, em relação a distância entre a praça e o local onde foi abordado, em linha reta, é na frente, pois é depois do posto Sakamoto. Foi abordado do lado direito da Dutra e teve de passar para o outro lado. Relatou que, já no veículo que chegou à praça, da Fiat, pediram para que ele se deitasse no banco de trás, pegaram sua jaqueta e pediram para ficar quieto. Atestou que o levaram até o Shopping Center Norte, no estacionamento, onde ficou por horas - ninguém desceu do veículo. Explicou que foi abordado por volta de 9h ou 10h, de manhã. Afirmou que, no estacionamento, os roubadores se comunicavam entre eles, sobre se o caminhão estava chegando, visto que o motorista do caminhão não atendia o celular. Afirmou, ainda, que os roubadores receberam um telefonema e a “casa havia caído para eles”, então, foi liberado na Anhanguera. Acrescentou que os roubadores não chegaram a dizer se algum dos comparsas foi preso. Sobre seu celular, disse que haviam desligado e jogado pelo Center Norte. Acrescentou que os roubadores até disseram para ele olhar onde o celular estava, caso quisesse recuperá-lo depois, o que fez. Confirmou que tudo foi recuperado. Negou que tivesse papelão em seu caminhão, inclusive aqueles de “chapa”. Disse que nunca utilizou esse serviço. Confirmou que foi até a delegacia e lá lhe disseram que o caminhão foi encontrado na Fernão Dias e que o motorista foi preso. Chegou a fazer reconhecimento do rapaz detido, mas não o reconheceu. Em reconhecimento, realizado em audiência, não reconheceu ninguém, nem soube dizer se um deles foi o indivíduo mostrado na delegacia. Indagado pelo Ministério público sobre o horário em que foi liberado, disse que por volta de 15h. Questionado pela defesa há quanto tempo é motorista, respondeu que há 13 anos. Questionado sobre já ter visto pessoas oferecendo o serviço de chapa, respondeu que sim, apesar de não saber como funciona. Questionado sobre se conhece bem a região, respondeu que um pouco. Indagado sobre quais rodovias cortam a região em que foi assaltado, disse que a Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, que possuem serviço de chapa.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu

o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais civis ALESSANDRO BERTOLDO DE OLIVEIRA e SHELDON BATISTA TEIXEIRA FERREIRA, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam em patrulhamento de rotina na circunscrição do 08 Distrito Policial de Guarulhos, quando foram informados, por populares, que avistaram um veículo Fiat/Palio na cor prata, abordando um caminhão com cilindros de oxigênio, de placas EKB5B48, ato contínuo, colocaram o motorista do caminhão no veículo Palio, que após o roubo fugiu do local com destino incerto, sendo que um dos roubadores assumiu a direção do caminhão, sentido Rodovia Presidente Dutra. Salienta que de imediato a equipe policial efetuou diligências pela rodovia, ocasião em que avistaram o caminhão no sentido S. Paulo e em dado momento, viram o caminhão adentrando na Rodovia Fernão Dias, certo que próximo ao bairro Vila Galvão, o motorista do caminhão não atendeu aos sinais sonoros e luminosos de parada, solicitado pela equipe policial, inclusive o motorista do caminhão (indiciado) começou a empreender fuga adentrando na Av. Pedro de Souza Lopes, e na altura do nº 316, abandonou o caminhão correu em direção a comunidade, entrando entre as vielas, visando fugir, contudo, devido à ação rápida e eficaz da equipe policial, o facínora não conseguiu fugir, sendo capturado a 500 metros dentro da comunidade. Vale ressaltar que o indiciado prontamente informou que o veículo era produto de roubo, contudo, não sabia qual o destino que seus comparsas tomaram junto com a vítima Rosivaldo José dos Santos. Vale ressaltar que pelo local o indiciado Carlos Henrique se apresentou como sendo Luís Gonçalves de Oliveira, apresentando uma carteira nacional de habilitação. Diante dos fatos os policiais conduziram o indiciado para esta unidade policial, juntamente com o caminhão e a carga recuperada. Vale ressaltar que com a resposta da pesquisa Lead, confirmou-se que a verdadeira identidade do indiciado era Carlos Henrique Gonçalves de Oliveira, RG. 45.210.784-2/SP, ao qual após pesquisa junto ao terminal Prodesp, constatou-se que o indiciado era procurado da justiça, Mandado de Prisão referente ao processo 000492-10.2015.8.26.0602, da 4ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, assinado pelo MM Juiz de Direito César Luís de Souza Pereira, de 30/06/2016, com data de prescrição 28/10/2026, sendo elaborado o RDO AM0677-1/2021 de natureza Captura de Procurado. Vale ressaltar que após revista pessoal no indiciado, não foi localizado arma de fogo. A vítima narrou que é funcionário da Empresa Oximar Com. de Materiais e Equipamento para Solda Ltda e nesta data estava conduzindo o caminhão da empresa de placas EKB5B48, ocasião em que transportava 60

cilindros com gás GLP, CETILENO, ARGONIO P2, OXIGÊNIO, MISTURA PARA SOLDA, NITROGÊNIO e ARGÔNIO conforme nota fiscal 000.099.445, ocasião em que trafegava pela Estrada Velha / Guarulhos, a uma velocidade de 30km/h, quando um veículo Cosa Wind, entrou na frente do caminhão, ocasião em que foi obrigado a parar, momento em que desceu um homem na cor parda, magro, aproximadamente 1,83 de altura, cabelo raspado do lado, portando uma arma fogo, salvo engano calibre 38 oxidado, que veio em sua direção, abriu a porta do passageiro e anunciou um assalto e após grave ameaça de morte, mandou que a vítima fosse pelo caminho que ele iria falar, sendo que logo em seguida ele obrigou a vítima a descer do caminhão, ocasião em que surgiu outro veículo, na cor preta, demais dados desconhecidos, momento em que a vítima foi colocado dentro de tal veículo, oportunidade em que o bandido que lhe abordou também entrou no veículo e ficou no bando da frente, com a arma de fogo na mão. Esclarece que foi abordado por volta das 09h50, ficando em poder dos bandidos até por volta das 15h00. Esclarece que ficou todo tempo dentro do carro, deitado no bando do passageiro, com uma jaqueta na cabeça, sempre sofrendo pressão psicológica e ameaças de morte para não se levantar e nem olhar para fora, contudo, deu para perceber que o carro ficou estacionado no estacionamento de um shopping, visto a movimentação das pessoas. Salienta que os bandidos lhe disseram que só queiram a carga do caminhão. Que foi liberado às 15h00 as margens da rodovia Anhanguera, contudo, não sabe informar o local exato. Que pediu ajuda para uma pessoa que estava passando, ocasião em que foi deixado no começo da Marginal Tietê, momento em que ligou para um conhecido e pediu ajuda para chegar até esta delegacia de polícia. Vale lembrar que, nesta Delegacia de Polícia a vítima, foi convidada a comparecer em sala especial de reconhecimento, ocasião em que ao visualizar alguns indivíduos que estavam na sala, prontamente informou que não reconhecia entre tais pessoas os indivíduos que lhe abordou e lhe roubou. Diante dos fatos a Autoridade Policial Deliberou pelo Prisão em Flagrante Delito do Carlos Henrique (fls. 03/05 e fls. 06/08).

O policial civil ALESSANDRO BERTOLDO DE OLIVEIRA, em juízo, relatou que, na data dos fatos, populares disseram que, salvo engano, no Jardim Otawa, visualizaram um veículo "fechando" um caminhão carregado com cilindros de oxigênio, e que tomou rumo ignorado. Em seguida, disse que começaram a fazer diligências para localizar o caminhão. Esclareceu que estavam pelo local dos fatos quando do ocorrido, de modo que os populares que ali passavam os avisaram. Num primeiro momento, os populares disseram que o veículo se tratava de um Pálio prata, mas não anotaram placas. Os populares, ainda, teriam dito que um dos roubadores adentrou no caminhão, mas nada sobre o motorista do caminhão. Acrescentou que foram avisados dos fatos de manhã, por volta de 09h50min. Explicou que o ocorrido se deu no Jardim Ubapuru, divisa do Jardim Otawa, em questão de minutos. Narrou que trafegaram pelas ruas e noticiaram via rádio sobre o roubo, com as principais características do caminhão e nessa caminhada, desceram pela Vila Nova Cumbica e pegaram a Av. Santos Drummond, sempre em contato com as demais viaturas. Narrou, ainda, que pegaram a Dutra, sentido São Paulo, e em determinado trecho, do qual não se recorda, avistaram o caminhão. O caminhão entrou na Fernão Dias, deram sinal de parada, mas o caminhão não parou, apenas parou na Vila Galvão. Contou que, dentro do caminhão, havia só o motorista. Recordou que, na Vila Galvão, o motorista empreendeu fuga, abriu a porta e saiu correndo, de modo que um colega saiu em seu encalço, conseguindo capturá-lo em uma comunidade. Afirmou que conseguiram identificar a pessoa detida como sendo o condutor do caminhão. Explicou que, desde que os populares os avisaram até quando avistaram o caminhão na Fernão Dias, passaram-se cerca de 25 minutos. Relatou que algemaram o indivíduo e logo chegou o apoio. O indivíduo não deu uma explicação do motivo de estar na condução do caminhão, apenas negou o roubo. Negou que já conhecesse o réu. Alegou que o indivíduo exibiu uma CNH em nome de seu irmão, uma CNH com os dados do irmão mas com a foto dele. Sua verdadeira identidade foi descoberta durante pesquisas, pois tiveram de encaminhar as digitais, que retornaram com o nome real do indivíduo - Carlos. Confirmou que a CNH falsa foi apreendida. Atestou que, mais tarde, teve contato com a vítima, pois esta compareceu a delegacia após ter sido libertada na Rodovia Anhanguera, salvo engano. A vítima contou que o veículo que fechou seu caminhão, era um Corsa Wind. Do

veículo desceu um rapaz magro, pardo e de cabelo curto/raspado, com arma em mãos, do tipo revólver, e entrou na cabine do seu caminhão, coordenando para que a vítima pilotasse o caminhão por mais algum tempo. Depois a vítima e o roubador passaram para um veículo de cor preta. A vítima narrou ainda que teve de ficar de cabeça baixa e encoberta por bastante tempo, várias horas, no banco de trás do carro. O local em que ela ficou era bem movimentado, segundo seu relato. A vítima não viu quem assumiu a condução do caminhão. Acrescentou que quanto ao Pálio prata citado pelos populares, não sabe se havia um segundo veículo envolvido. Confirmou que a vítima chegou a ver o indivíduo detido, mas não o reconheceu. Em reconhecimento, realizado em audiência, reconheceu o acusado que ostentava o crachá de nº 1 como sendo o indivíduo que abordou na condução do caminhão. Não se recordou se, no caminhão carregado foram encontrados pertences da vítima. Confirmou que dentro do caminhão foi encontrado um "papelão de chapa", mas não soube dizer se é o mesmo apresentado em audiência, em imagem. Negou que o réu tenha dito algo sobre o papelão. Esclareceu que a vítima foi liberada bem na parte da tarde, por volta de 16h. Indagado pelo Ministério Público sobre se a vítima disse estar com algum ajudante, algum "chapa", no dia dos fatos, respondeu que a vítima disse estar sozinha. Atestou que o réu era procurado e que, quando perguntado sobre sua qualificação, ele deu o nome do irmão e exibiu a CNH em nome de Luís Carlos. Questionado pela defesa sobre se a região dos fatos é circundada por empresas de transporte, respondeu que sim. Questionado sobre se a Avenida em que se deu o roubo e a Via Dutra são bem próximas, respondeu que sim, relativamente. Questionado sobre já ter visto pessoas oferecendo o serviço de "chapa" pela região, disse que sim, é normal. Questionado sobre se o tempo de trajeto seria de cinco minutos, respondeu que até mais dependendo do trânsito, até chegar ao acesso. Questionado sobre se, sob seu ponto de vista, seria possível que uma pessoa tivesse roubado o caminhão e passado à outra na Via Dutra, antes de a polícia alcançar, respondeu que crê que sim.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial civil SHELTON BATISTA TEIXEIRA FERREIRA, o qual, em juízo, narrou que, na data dos fatos, estava com seu parceiro em viatura caracterizada, em serviço, quando populares os avisaram que visualizaram um veículo atravessando na frente de um caminhão, realizando um roubo. Os populares passaram algumas características dos veículos, tratado-se de um Pálio prata e um caminhão com tubos de oxigênio grandes. Os populares não afirmaram se os roubadores estariam armados, nem o que ocorreu com o motorista. Disse que, então, acionaram outras viaturas que estavam nas proximidades. Esclareceu que o roubo se deu próximo ao Jardim Otawa, em torno de 15 minutos. Alegou que, após adentrarem na Av. Santos Drummond, foram para a Dutra e começaram a diligenciar sentido São Paulo. Perto do Shopping Internacional avistaram o caminhão, cerca de 25/30 minutos após os populares noticiarem o roubo. Contou que o veículo adentrou na Fernão Dias, sentido Belo Horizonte e, então, deram o sinal sonoro e luminoso de parada. O veículo não parou. Contou, ainda, que o trânsito parou, então o motorista saiu de dentro do veículo e fugiu sentido à comunidade. Afirmou que de imediato desembarcou da viatura, correndo atrás do réu e a uns 500 metros o deteve. Teve certeza de que deteve quem estava na condução do caminhão, pois não o perdeu de vista. Disse que o algemou e perguntou a todo momento sobre a vítima, mas não obteve resposta. Confirmou que o réu se identificou com o nome do irmão e apontou onde estaria seu documento de qualificação. Retirou, então, uma CNH de sua carteira, em que o réu confirmou ser dele, mas vieram a descobrir que se tratava de um "documento espelho", somente com a fotografia do réu e informações de um irmão. O réu teria confirmado que o caminhão era roubado, mas não soube dizer sobre a vítima. Explicou que, já na delegacia, foram fazer pesquisas sobre a qualificação do réu, mandaram para o I.I.R.G.D. e eles retornaram como "identificação falsa", ou seja, os dados que foram inseridos não condiziam com o número do RG e a datiloscopia do réu. A verdadeira identidade do réu só foi descoberta após a legitimação. Confirmou que o réu era procurado. Relatou que a vítima foi liberada por volta de 16 horas, na Anhanguera, e compareceu à delegacia. Este foi o único contato que tiveram. A vítima narrou que estava realizando seu serviço diário de entregas, quando um veículo de cor escura, um Corsa Wind, o abordou, anunciando o assalto, de modo que

um indivíduo - magro, de cabelo raspado - saiu na posse de um revólver; depois, a teriam colocado em um veículo preto, do qual não soube declinar o modelo, que tomou rumo desconhecido - ficou a todo tempo de cabeça baixa. Não se recordou se a vítima informou se o indivíduo que anunciou o assalto adentrou no veículo preto com a vítima. Confirmou que, segundo a empresa, o motorista do caminhão estava sozinho no momento do roubo. A vítima não mencionou se os roubadores que estavam com ela foram avisados sobre a abordagem do caminhão. Relatou que tudo foi recuperado. Confirmou, ainda, que havia papelão dentro do caminhão, e havia um com telefone, de "chapa"; imaginou que, como estavam no asfalto, fossem para pisar mesmo. Em reconhecimento, realizado em audiência, reconheceu o acusado que ostentava o crachá de nº 1 (Carlos Henrique) como sendo o indivíduo que abordou. Questionado pela defesa se a área da delegacia em que trabalha é rodeada por rodovias interestaduais/importantes, respondeu que pela Dutra, Ayrton Senna, Fernão Dias e Marginal Tietê. Questionado sobre o movimento de caminhões na região, respondeu que se trata de um polo industrial. Questionado se muitas pessoas trabalham de chapa por lá, respondeu que sim. Questionado sobre como funcionaria o serviço de chapa, disse não saber, pois nunca solicitou esse tipo de serviço, mas supõe que o motorista pare e feche um valor. Questionado sobre se, entre a comunicação feita pelos transeuntes e a prisão do acusado, seria possível ter sido realizada a troca de motoristas, respondeu que seria possível, mas estaria sendo leviano em falar. Questionado, por fim, se seria possível uma troca de motoristas na Dutra, respondeu que sim, que é algo que acontece muito também.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Por fim, as testemunhas de defesa nada esclareceram sobre os fatos, uma vez que nenhuma delas presenciou o roubo ou o momento da abordagem do acusado.

A testemunha de defesa MAURÍCIO SILVA SANTOS, em juízo, afirmou conhecer o réu do serviço. É mecânico e tem uma oficina em um estacionamento, na qual o réu faz

serviço de chapa. Disse que o estacionamento fica no Morro Doce. Alegou conhecer o réu há um ano, mais ou menos. Negou que possuam algum vínculo de parentesco. O endereço de sua oficina é Estrada Coronel José Gladiador, nº 468, São Paulo. Disse que só conversam sobre o serviço, não tem amizade. Disse não ter o telefone de contato do réu. Negou ter presenciado a prisão do réu. Acrescentou que, quando tem um "serviço pesado" leva o réu. Disse que teve um dia que levou o réu, mas foi embora após terem feito um serviço leve, rápido, de modo que o réu ficou, na Dutra. Esclareceu que não sabe o endereço exato do serviço, mas como não era serviço de descer o câmbio de um caminhão, foi embora. O serviço foi antes do almoço, pela manhã. Explicou que o réu ficou perto de Cumbica, na Dutra. Não sabe o que aconteceu para o réu ter sido preso. Esclareceu que o acusado faz serviço de "chapa", isto é, carregar e descarregar caminhões. Alegou que o nome do acusado é Carlos e não soube dizer por que ele portava CNH em nome de terceiro. Confirmou que o réu também trabalhava de motorista. Não soube dizer se o réu era habilitado. Não sabia que ele era procurado pela justiça. Questionado pela defesa há quanto tempo é mecânico, respondeu que há 20 anos e só de caminhões. Questionado sobre a localização da sua oficina, disse que fica no Morro Doce, Zona Oeste, dentro de um estacionamento. Questionado em quais rodovias atende, disse que na Anhanguera, onde o chamarem. Questionado sobre já ter visto Carlos dirigindo caminhão, respondeu que sim. Questionado se sua oficina fica na beira da rodovia, disse que há uns 300 ou 400 metros da beira da rodovia. Indagado se a oficina pertence a algum lugar, respondeu que ela fica dentro de um estacionamento. Questionado se é empregado do estacionamento, disse que não, é particular. Indagado sobre com que frequência chamava Carlos, respondeu que toda vez que precisava. Questionado sobre com que frequência levava e deixava Carlos nos locais, respondeu que quando terminavam cedo, pois geralmente trabalha em postos ou beiras de estradas, ele costumava ficar no local. Indagado sobre a última vez que levou Carlos há algum lugar, disse que o trouxe no começo da Dutra, perto de Cumbica e depois não tiveram mais contato. Questionado sobre se, desta vez, Carlos estava com um cartaz, respondeu que ele sempre andava com um papelão, enrolado. Questionado sobre se a prisão dele causou alguma estranheza, se alguém comentou algo, respondeu que não sabe nada sobre isso. Disse que ficou sabendo da prisão há um mês, pois sentiu falta de Carlos e perguntou por lá. Não soube dizer como, onde e quando o réu foi preso. Indagado pelo Ministério público, sobre ter dito que o réu trabalha na oficina, pois é perto de onde mora, respondeu que sabe disso pois toda vez em que precisa ele está lá. Ele mora em um bairro à 2 ou 3km de lá, na Chácara Trindade, o próprio réu disse. Indagado sobre há quanto tempo o réu mora neste bairro, não soube dizer. Indagado sobre o número de telefone ou operadora do réu, não soube dizer.

A testemunha de defesa MATHEUS JUNIO NEVES CASSALHO, em juízo, afirmou conhecer o réu de um estacionamento, há 1 ano ou 1 ano e meio. Disse que o estacionamento é de seus pais e ele apenas toma conta para eles. Trata-se de um estacionamento de caminhões, que pernoitam, são mensalistas. O endereço é Estrada Coronel José Gladiador, nº 468, Morro Doce, São Paulo. Alegou que o réu ajudava os motoristas. Eles estravam em contato com o réu, de modo que ele aparecia lá - acredita que os caminhoneiros tenham o celular do réu para entrar em contato. Confirmou que tinha o contato de Carlos, mas não soube informar o número de cor. Contou que o réu mora no Bairro Maria Trindade, mas não soube dizer o endereço exato. Disse ter ficado sabendo da prisão, pois pediram que ele testemunhasse, dizendo que ele é "chapa"; apesar de o réu não ter ido mais ao estacionamento, não ficou sabendo de imediato da prisão. Esclareceu que o advogado do réu entrou em contato, mas não sabe como ou onde o réu foi preso. Não soube dizer se na data da prisão ele esteve no estacionamento. Contou que conhece Maurício, pois ele possui oficina dentro do estacionamento. Acredita que Carlos é habilitado, pois, às vezes, dirige caminhões como "chapa". Disse que, neste serviço, o "chapa" sai com o motorista. Afirmou que o conhecia pelo nome de Carlos mesmo, e não Luís. Nunca soube sobre ele utilizar habilitação em nome de terceiro. Não sabia que Carlos era procurado pela justiça. Questionado pela defesa acerca de quantos caminhões cabem no estacionamento, respondeu que pela faixa de quarenta. Questionado se, entre motoristas e ajudantes, é grande a movimentação, confirmou. Indagado sobre com que frequência via Carlos,

disse que não muito, pois não era um serviço fixo. Confirmou que já viu, no estacionamento, o serviço de "chapa". Questionado sobre já ter visto Carlos com outros motoristas, respondeu que sim, ajudando a dirigir. Questionado sobre já tê-lo visto dirigindo, confirmou. Indagado sobre se da última vez que o viu, ele saiu com algum motorista do estacionamento, não se recordou. Questionado se Carlos ia para outros lugares, outras rodovias, disse que sim, pois nas beiras de rodovia é onde mais tem serviço, onde quem é "chapa" ganha dinheiro. Questionado sobre a remuneração deste serviço, disse que varia, podendo chegar à R\$ 250,00. Indagado sobre se Carlos possuía algum vínculo com o mecânico, respondeu que Carlos fazia muitos serviços pesados com ele, então já os viu saindo do estacionamento juntos. Questionado se a oficina tem vínculo com o estacionamento, respondeu que aluga um espaço no estacionamento há uns cinco anos. Questionado se, da última vez que viu Carlos, ele estava com este mecânico, não se recordou. Indagado se já ocorreu de Maurício, o mecânico, sair com Carlos e voltar sozinho, confirmou. Questionado se é costume do "chapa" carregar um papelão, respondeu que sim. Indagado pelo Ministério Público se há casos em que o motorista pede para o "chapa" conduzir o caminhão, respondeu que sim, mas nesses casos o motorista segue viagem junto. Disse que nunca viu o "chapa" ser contratado para conduzir sozinho no caminhão.

Pois bem, quanto ao delito de roubo imputado ao acusado, diante da prova colhida, notadamente da própria versão do acusado e depoimentos dos policiais, forçoso reconhecer que restou incontroverso nos autos que o acusado, durante a prática do roubo e enquanto a vítima ainda estava em cárcere, fora surpreendido na condução do veículo roubado, ainda carregado.

A controversa, portanto, se limita à participação ou não do réu ao delito de roubo. Nesse ponto, a despeito dos esforços da Defesa, não é como deixar de reconhecer o conluio do acusado com os demais agentes criminosos e, portanto, sua participação no delito de roubo.

Ora, conforme evidenciado nos autos, o acusado fora abordado pouquíssimo tempo após a prática delitativa, enquanto a vítima ainda estava em cárcere, não havendo tempo suficiente para os autores da subtração terem conseguido repassar o veículo para terceiro, no caso o réu, como quer fazer crer a Defesa, sem que ele não estivesse conluiado desde o início com os roubadores.

Ademais, a versão do acusado de que teria sido abordado em plena rodovia (onde casualmente oferecia serviços de chapa) e contratado para levar o caminhão em outro município, sendo-lhe entregue o veículo e a carga roubada por pessoa que sequer conhecia é inverossímil e não há como ser acolhida. Além das pessoas que realizam serviços de chapa não costumarem ser contratados para conduzir caminhão, mas apenas para ajudar na carga e descarga, muito menos crível seria acreditar que desconhecido contrataria o réu, que estava casualmente na rodovia oferecendo serviço de chapa, para seguir sozinho com o caminhão carregado, sem nem mesmo saber seus dados ou se era habilitado.

Nessa mesma linha de raciocínio, pensando que o caminhão e a carga tinha acabado de ser subtraído e que a vítima ainda estava em poder dos agentes, é absolutamente inaceitável acreditar que os roubadores entregariam o produto do roubo para terceiro desconhecido, que casualmente encontraram no meio da rodovia, sem qualquer combinado prévio ou vínculo, ainda mais quando é notoriamente sabido que esse tipo de crime, roubo de veículo e carga exige uma preparação e organização das ações do grupo.

Se tudo isso não bastasse, certo é que a própria vítima informou que enquanto estava em poder dos roubadores, eles teriam dito que não estavam conseguindo conversar com o motorista do caminhão, o que ainda mais reforça o vínculo entre os responsáveis pela abordagem e o acusado. Sem contar ainda que o ofendido ressaltou que quando foi liberado, os indivíduos falaram que a "casa tinha caído".

O fato da vítima não ter reconhecido o acusado não retira a certeza de sua participação no crime, eis que pelo relato da vítima ficou claro que ela teria visto apenas o agente que a abordou e a manteve em cárcere. Não chegou, portanto, a ver o rosto do rapaz que assumiu a condução do caminhão, daí porque não tinha condições de dizer se era ou não o réu.

Nada obstante, ainda que o réu não tenha participado da abordagem direta da vítima,

isso não o exime de responsabilidade, pois estando vinculado aos demais roubadores, ou seja, conluiado previamente a eles, responde pelo crime de roubo, nos termos do artigo 29 do Código Penal, daí porque não seria a hipótese de desclassificação para eventual delito de receptação.

Além da certeza da materialidade e da participação do acusado no crime, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente através da forma de atuação do réu, agindo com pelo menos outros dois indivíduos não identificados, todos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). Na mesma trilha, não se pode desconsiderar a audácia do réu e seus comparsas em restringirem a liberdade da vítima, mantendo-a no interior de um veículo, por cerca de seis horas, sob ameaças de morte. O comportamento do réu e seus comparsas, portanto, caracterizou a causa de aumento inserida como inciso V, do § 2º do artigo 157 do Código Penal pela Lei nº 9.426/96. Note-se que a despeito de terem permanecido com a vítima por cerca de seis horas, certo é que a prática delitiva poderia ter sido perpetrada sem tal impiedade (restrição da liberdade da vítima), já que o acusado e seus comparsas poderiam ter realizado a abordagem, subtraído os bens, sem ter que levar o ofendido com eles e mantê-lo com a liberdade restringida. Em consequência, indubitavelmente, ao terem optado por levar a vítima e mantê-la como refém dentro de um terceiro veículo utilizado na ação criminosa, praticaram conduta mais gravosa, a qual merece apenação mais rigorosa.

No tocante à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, está também foi suficientemente comprovada, diante das declarações da vítima tanto na fase policial quanto em juízo, dando conta de que os comparsas do acusado estavam armados na ocasião, sendo irrelevante o fato da arma não ter sido